



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 04/12/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processos: TC-021428.989.24-8, TC-021463.989.24-4 e TC-021484.989.24-9.

Representantes: Digital Lab de Soluções Inteligentes Ltda.;
Danilo Gaiozo Machado; e
Cassia de Carvalho Fernandes (OAB/SP n.º 316.679).

Representada: Prefeitura Municipal de Cubatão.

Responsável: Ademário da Silva Oliveira – Prefeito.

Advogados: Rogério Molina de Oliveira (OAB/SP n.º 156.107) e
Gilberto do Nascimento e Silva (OAB/SP n.º 341.673).

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 90075/2024 (Processo Administrativo n.º 3684/2024), tendo por objeto a aquisição de licenças para software de gestão para a Secretaria Municipal de Educação.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de representações formuladas por **Digital Lab de Soluções Inteligentes Ltda., Danilo Gaiozo Machado e Cassia de Carvalho Fernandes** contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 90075/2024 (Processo Administrativo n.º 3684/2024), da Prefeitura de Cubatão, tendo por objeto a aquisição de licenças para software de gestão para a Secretaria Municipal de Educação.

Em resumo, a peticionária **Digital Lab de Soluções Inteligentes**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Ltda. impugna os seguintes aspectos do ato convocatório:

- a) inconsistências no cronograma de execução e pagamento, porquanto se prevê a entrega imediata da licença, antes da implantação do sistema e da realização da migração e conversão de dados (as quais poderão ser finalizadas em até 90 dias), assim como do treinamento dos usuários (que deverá ser disponibilizado 30 dias após a conclusão da implantação). Argumenta que tal prática: (i) contraria o interesse público, bem como os princípios da eficiência e economicidade, na medida em que implica adimplemento por solução que ficará ociosa até que todas as etapas referidas sejam concluídas; e (ii) pode provocar insegurança jurídica, já que enseja início da contagem de prazos de vigência e garantia do software, sem que a licença esteja efetivamente em uso; e
- b) rigor excessivo na prova de conceito, vez que o termo de referência estabelece que deverão ser atendidos 80% dos requisitos estabelecidos.

De seu turno, o reclamante **Danilo Gaiozo Machado**, após conceituar diversos princípios administrativos, censura as subseqüentes particularidades:

- a) imposição de sigilo ao valor estimado da licitação¹, incompatível com a requisição de comprovação, para fins de habilitação, de patrimônio líquido mínimo de 10% de tal referência²;
- b) falha na prova de conceito – (i) omissão em relação à comissão que realizará a avaliação; e (ii) subjetividade na previsão de dispensa de cumprimento de itens por interesse da Secretaria de Educação;
- c) ausência de preços claros e detalhados, em violação aos princípios da

¹ 5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do item.

5.5.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas após o julgamento das propostas.

² 7.1.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



transparência, competitividade e isonomia, além de não assegurar a “*compliance* orçamentária”, catalogando as seguintes falhas no modelo de proposta – (i) indevida precificação unitária do licenciamento (por unidade escolar), formulando questionamentos a esse respeito³; (ii) falta de previsão do serviço de hospedagem; (iii) não segregação das atividades migração e conversão de dados em relação à tarefa de implantação;

d) carência de indicação do regime de execução, em contrariedade ao artigo 92, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021, além de gerar dúvidas sobre a forma escolhida pela Municipalidade;

e) exigência de apresentação de atestado específico relativo à integração da solução ofertada com o Sistema da Secretaria Escolar Digital – SED, o que, além de não levar em conta que a evidenciação de tal integração é demandada na prova de conceito, não permite a evidenciação dessa experiência por meio da demonstração da realização anterior de serviços similares, em violação à Súmula n.º 24;

f) falta de especificação de quantitativos dos profissionais que serão treinados, agravada pela previsão de efetivação de novas capacitações; e

g) omissão de informação sobre o volume de dados a serem migrados.

Por sua vez, a advogada **Cassia de Carvalho Fernandes** tece as críticas abaixo sumarizadas:

a) exigência genérica de qualificação técnica, que sequer é dividida em operacional e profissional, a colocar a futura contratação em risco. Salienta que as requisições de prova de capacidade devem ser claras, objetivas e aptas a avaliar a experiência das licitantes;

b) divergências na especificação do objeto (o preâmbulo menciona “aquisição de licenças”; o termo referencial, “locação de software”), assim como no número de

³ “Qual o motivo então da precificação por unidade? O pagamento então será anual? O pagamento será no final do ano ou antecipado?”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



unidades de ensino do município (o Anexo I registra, em seu início, 51; mas depois cita 53), a ensejar aprimoramento para garantir o pleno conhecimento pelos interessados da pretensão de contratação;

c) falta de informação sobre a quantidade de anos de dados que devem ser migrados, bem como respectivos formatos e tamanhos, a impossibilitar cálculo adequado de inclusão dentro do sistema;

d) carência de indicação de como será realizado o suporte presencial para dúvidas aos pais, a impedir a composição do preço. Pondera que *“considerando o número de alunos de 14.069, o suporte presencial é inviável, devendo ocorrer apenas mediante suporte. O atendimento presencial é viável apenas para a equipe da secretaria de educação e unidades escolares”*. No mais, acrescenta que *“não há informação sobre o número de suporte presencial necessário, mas apenas requer-se o seu conhecimento técnico”*;

e) omissão de dados sobre o tamanho e quantidade de documentos que serão anexados ao prontuário do aluno, tipo de formato e finalidade, a impedir o preparo do ambiente;

f) ausência de especificação da carga horária do treinamento e de sua modalidade (presencial ou online); e

g) prazo exíguo para a realização da implantação, conversão e migração de dados, argumentando que, em 90 (noventa) dias, *“não é possível treinar, migrar e personalizar o sistema para as 53 unidades escolares, especialmente diante da ausência de informações, tais como o volume de dados a serem migrados, forma de treinamento, etc.”*

Em conclusão, todos os postulantes requerem a concessão de medida liminar de suspensão da disputa, com o intuito de que, ao final, sejam determinadas as correções necessárias.

Por intermédio de despacho exarado em 17/10/2024, ante o vislumbre de potencial risco à higidez da licitação, em contrariedade às normas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



de regência da matéria, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, foi assinalado prazo para encaminhamento de justificativas e cópia do edital.

Na mesma ocasião, determinou-se a suspensão do procedimento questionado até apreciação final da matéria.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão de 23/10/2024.

Em resposta, a Municipalidade oferta esclarecimentos e documentação, incluindo exemplar do ato convocatório.

Em relação à representação de Digital Lab Serviços Inteligentes Ltda., começa por assinalar que as decisões citadas por tal impugnante dizem respeito à fase de qualificação técnica e não à prova de conceito, que será endereçada, no presente certame, apenas à licitante detentora da melhor proposta.

Registra que pretende modificar o cronograma de execução e pagamento, conforme tabela colacionada, de maneira que a possibilitar, com enfoque na eficiência, que a formação dos usuários ocorra concomitantemente com o uso do sistema.

Acerca da prova de conceito, consigna, com reprodução de quadro com listagem de validação de funcionalidades, que precisam ser atendidos 100% (cem por cento) de requisitos mínimos imprescindíveis para a integração completa com a SED (Secretaria Digital), mantendo-se, de todo modo, o princípio de que, ao menos, 80% (oitenta por cento) do edital deve ser cumprido em tal etapa.

No que concerne às insurgências de Danilo Gaiozo Machado inicia por se reportar à justificativa formalizada pelo Diretor de Suprimentos local para



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



embasar a imposição de sigilo ao orçamento⁴, sem prejuízo de assegurar que as fases do procedimento licitatório observam a legislação vigente, inclusive no que diz respeito à publicidade e transparência nos momentos em que tais vetores são demandados.

A respeito da exigência do subitem 7.1.25, articula que “a *informação deverá ser prestada pelas empresas habilitadas e que naquela fase, já tiveram acesso ao valor estimado da contratação, por comporem as melhores ofertas da disputa*”.

Elucida que a designação da comissão incumbida pela avaliação da demonstração do software consta do processo administrativo licitatório, juntando a respectiva portaria, sendo que, para afastar a alegação de ocorrência de subjetividade, faz remissão à tabela de requisitos mínimos que deverão ser observados para a integração completa com a Secretaria Digital (SED).

No que atine às críticas acerca da precificação e modelo de proposta, salienta que as obrigações citadas são de responsabilidade das licitantes, estando os aspectos escolhidos para a licitação em conformidade com a legislação.

Ressalta que o serviço de hospedagem deverá ser realizado pela contratada, sem prejuízo de fornecimento de *backup*.

Informa que os dados pertencentes ao Município estão em formato “XLSX” e serão fornecidos para a migração após a assinatura da avença.

Ressalta que, sem embargo do anúncio de alteração das fases de realização das tarefas e consequente reorganização das etapas de pagamento,

⁴ “Ref: Processo 3684/2024

Assunto: Justificativa referente ao sigilo do custo estimado da contratação.

JUSTIFICATIVA

Informo que a opção pela não divulgação do orçamento antes do julgamento das propostas tem por objetivo evitar que as empresas licitantes, na hipótese de conhecerem previamente o preço máximo que a administração se dispõe a pagar, se recusem a reduzir seus preços nas fases de lance e negociação.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



o regime de execução consta das cláusulas terceira e quinta da minuta contratual.

Acerca da qualificação técnica, defende que *“pela natureza de similaridade as empresas concorrentes devem apresentar um atestado relativo à integração via API com outros sistemas públicos do Estado de São Paulo.”*

No mais, indica a forma desejada para o treinamento, bem como volume e exercício dos dados que serão objeto de migração.

Por fim, passando a abordagem das reclamações da advogada Cassia de Carvalho Fernandes, assegura que a expertise técnica demandada na habilitação está em conformidade com a Súmula n.º 24.

Acerca da dúvida agitada sobre o objeto posto em disputa, externa intenção de *“acolher a sugestão, sendo assim, assumindo que a empresa é a detentora do software de gestão escolar pedimos licenças para o uso desta aplicação.”*

Afiança que a empresa adjudicatária não deverá realizar suporte presencial aos pais dos estudantes, apenas auxílio técnico para recuperar senha, alterar nome do usuário, entre outras tarefas, de modo que eventuais dúvidas dos responsáveis serão sanadas pelos servidores da Secretaria de Educação, os quais serão capacitados pela contratada.

Explicita, na sequência, que: *“O prontuário do aluno deverá ser composto com o tamanho e quantidade de informações determinados pela Secretaria Digital de Educação (SED), já que o município é subordinado ao Estado e estes prontuários tem a finalidade de registro, conferência e transparência da vida escolar dos alunos”.*

No mais, reitera as explicações já ofertadas sobre a migração, treinamento e cronograma de execução.

Assessoria Técnico-Jurídica, conjugadas as manifestações



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



sob os enfoques técnico e jurídico, Chefia de ATJ e Ministério Público de Contas opinam pela procedência da representação manejada por Digital Lab de Soluções Inteligentes Ltda. e parcial procedência daquelas propostas por Danilo Gaiozo Machado e Cassia de Carvalho Fernandes.

É o relatório.

GC.CCM-14



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 04/12/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processos: TC-021428.989.24-8, TC-021463.989.24-4 e TC-021484.989.24-9.

Representantes: Digital Lab de Soluções Inteligentes Ltda.;
Danilo Gaiozo Machado; e
Cassia de Carvalho Fernandes (OAB/SP n.º 316.679).

Representada: Prefeitura Municipal de Cubatão.

Responsável: Ademário da Silva Oliveira – Prefeito.

Advogados: Rogério Molina de Oliveira (OAB/SP n.º 156.107) e
Gilberto do Nascimento e Silva (OAB/SP n.º 341.673).

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 90075/2024 (Processo Administrativo n.º 3684/2024), tendo por objeto a aquisição de licenças para software de gestão para a Secretaria Municipal de Educação.

EMENTA: EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOFTWARE DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEFINIÇÃO DO OBJETO. PRECIFICAÇÃO. MODELO DE PROPOSTA. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO. INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE OFERTAS. PROVA DE CONCEITO. QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES. PROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

De início, em conformidade com as manifestações dos órgãos que



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



se manifestaram nos feitos, percebe-se que o edital lançado padece de variadas desconformidades.

Dada sua relevância e reflexo em diversas outras delimitações editalícias, é oportuno começar a presente avaliação assinalando a procedência do questionamento que sinaliza falta de clareza no objeto almejado, a ensejar aprimoramentos em vários capítulos do ato convocatório.

Com efeito, não está cristalino, no cotejo entre diversas passagens do instrumento, se a Administração pretende o fornecimento de licença de uso de caráter **permanente** ou **temporário**, definição que interfere, inclusive, na atividade de precificação, no modelo de proposta, bem como nas condições de execução e pagamento, conforme minuciosa avaliação da Assessoria Técnica deste Tribunal:

Pois bem, da análise dos autos, restam patentes as deficiências do instrumento convocatório, especialmente em relação à definição do objeto e a da forma de sua contratação, bem como a falta de preparo dos gestores para responder às impugnações, além do desconhecimento da jurisprudência deste E. Tribunal. Assim, em preliminar, cumpre destacar que a licença de uso de um software pode ser adquirida em caráter permanente (licença de uso perpétua) ou temporário (equiparável a uma locação do software ou sua contratação como um serviço de natureza continuada).

Porém, conforme apontado na impugnação da alínea “k”, acima, a definição⁵ do objeto, contida no edital, e o Modelo de Proposta (Anexo II) sugerem que a aquisição da licença se daria em caráter permanente, já que não há a previsão de pagamentos mensais para o item 3⁶ – “Licença de software”, enquanto a definição⁷ contida no Termo de Referência – TR (Anexo I)

⁵ **1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOFTWARE DE GESTÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

⁶ O item 3 “Licença de software para Gestão Educacional da Secretaria de Educação”, do modelo de proposta, será(ia) remunerado pela quantidade (53) de unidades de ensino atendidas e não pelo prazo (12) em meses.

⁷ **OBJETO:**

Locação de **software para gestão educacional** da Secretaria Municipal de Educação, com garantia das alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo Migração e conversão de dados, implantação e treinamento dos usuários, desenvolvido em linguagem web, integrado ao sistema



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



claramente demonstra a intenção de contratar licença de uso para um período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação desse prazo, nos termos da lei de regência, conforme exposto na Cláusula Segunda da Minuta de Contrato (Anexo III).

A Representada, em suas justificativas, informou que:

Item b) Aproveitamos a presente oportunidade para acolher a sugestão, sendo assim, assumindo que a empresa é a detentora do software de gestão escolar pedimos licenças para o uso desta aplicação.

Tal informação, contudo, não esclarece a contradição apontada e dificulta a apreciação desta e de outras insurgências formuladas pelas Representantes, sendo necessário que a Representada escolha um dos possíveis modelos de contratação da licença de uso e adeque as disposições do edital e do TR ao modelo escolhido. Assim, consideramos procedente a impugnação relativa à incongruência na descrição do objeto. Ainda no contexto do licenciamento do sistema, convém esclarecer que os dois modelos antes citados envolvem a contratação de serviços de escopo e de natureza contínua, a saber:

Licença de uso Permanente	Licença de uso Temporária
<u>Serviços de Escopo:</u> 1. Implantação do sistema, incluindo migração de dados, se necessário; 2. Treinamento dos usuários; 3. Fornecimento das licenças de uso do sistema;	<u>Serviços de Escopo:</u> 1. Implantação do sistema, incluindo migração de dados, se necessário; 2. Treinamento dos usuários;
<u>Serviços Contínuos:</u> 4. Manutenção e suporte técnico remoto; 5. Suporte técnico residente ou local; 6. Serviços de hospedagem e operacionalização do sistema (<i>Datacenter</i>);	<u>Serviços Contínuos:</u> 4. Licenciamento de uso mensal do sistema; 5. Manutenção e suporte técnico remoto; 6. Suporte técnico residente ou local; 7. Serviços de hospedagem e operacionalização do sistema (<i>Datacenter</i>);

estadual da secretaria escolar digital (SED) de forma automatizada, com disponibilização de data center, backups e suporte técnico presencial sob a responsabilidade da CONTRATADA, conforme especificações deste termo de referência pelo período de 12 (doze) meses.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Observações importantes:

1. Todos os serviços descritos acima devem ser precificados individualmente, de modo que o modelo de proposta deve permitir tal providência;
2. Os serviços de escopo são pagos uma única vez, no início da contratação, mas após a sua realização, respeitando os quantitativos estabelecidos para cada um; no caso do fornecimento de licença de uso permanente, é de todo conveniente que o seu pagamento ocorra apenas após o ateste da implantação do sistema;
3. Os serviços contínuos, usualmente, são pagos mensalmente, de modo que o modelo de proposta deve permitir a oferta de um valor unitário mensal, para cada serviço; além disso, a medição destes serviços só deve passar a ocorrer após a conclusão e ateste dos serviços de escopo;
4. A vigência contratual deve abarcar a totalidade do prazo para a realização dos serviços de escopo, acrescido da quantidade de meses estabelecida para a realização dos serviços de natureza contínua;
5. Apenas os serviços contínuos são passíveis de prorrogação.

Nessa perspectiva, impende determinar que a Municipalidade defina adequadamente o modelo de contratação pretendido, realizando os pertinentes ajustes e uniformizações na descrição do objeto, cronograma de execução e pagamento, precificação, bem como vigência e prorrogação contratuais.

Ainda, conforme as diretrizes da tabela acima, na orçamentação e no modelo de proposta, não há necessidade de segregação das quantias relativas à implantação daquelas pertinentes à migração/conversão de dados; no entanto, deve ser efetivada tal subdivisão para a tarefa de hospedagem, panorama que leva ao parcial acolhimento das críticas incidentes sobre tais aspectos.

Além disso, embora não se vislumbre, em especial no caso de contratação de licença permanente, manifesta irregularidade na previsão de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



adimplemento por unidade escolar, deve a representada, em caso de retomada da pretensão de contratação, observar a ponderação sobre a matéria pontuada na manifestação Assessoria especializada deste Tribunal, no sentido de que, qualquer que seja a formatação da contratação escolhida, *“a forma de precificação [...] deve levar em consideração às práticas do mercado”*, devidamente evidenciada no estudo técnico preliminar.

No que concerne à relacionada queixa que sinaliza possível adimplemento por solução ainda não disponibilizada integralmente, cabe, ainda com base no parecer de ATJ, orientar a Municipalidade, em qualquer caso⁸, a fixar a realização de pagamento pelo licenciamento apenas após o ateste de implantação do sistema.

Em continuidade, o instrumento apresenta incongruências que colocam em dúvida o quantitativo de unidades escolares beneficiadas pela pretensão de contratação⁹, as quais não foram elucidadas pela Origem, panorama que enseja a necessidade de alinhamento das informações, a fim de não incutir incertezas em relação ao escopo do edital.

Em relação à capacitação, a Origem acaba por reconhecer a procedência das queixas formuladas ao indicar balizas adicionais pretendidas para tal etapa¹⁰, o que deve ser incorporado ao instrumento por ocasião da

⁸ Licenciamento permanente – pagamento em parcela única; ou licenciamento temporário – pagamento em parcelas mensais.

⁹ Anexo I – Termo de referência

INTRODUÇÃO

[...]

Atualmente possui 51 Unidades Municipais de Ensino, com previsão de aumento para 56 unidades em 2024/2025, atendendo a 14069 alunos desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental de 9 anos e da Educação de Jovens e Adultos, como retratam os dados preliminares do Censo Escolar 2023:

[...]

O sistema deverá ser implantado nas 53 (cinquenta e três) Unidades Municipais de Ensino, bem como as que venham existir, incluindo a Secretaria Municipal de Educação de Cubatão, a Escola Técnica de Música e Dança, o Centro Municipal de Ead de Cubatão e as que forem efetivadas posteriormente.

¹⁰ Item f) Indicamos que seja feita formação presencial das equipes pedagógicas, secretários escolares e departamentos da Secretaria de Educação, com um quantitativo aproximado de 600



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



retomada do torneio, para propiciar condições mais adequadas para a confecção de ofertas.

Situação semelhante é observada em relação à tarefa de migração, uma vez que a Prefeitura esclareceu, apenas em sede de defesa, que os dados pertencentes ao Município totalizam cerca de 10 gigabytes, estando restrita referida atividade ao exercício vigente.

Nessa esteira, em consonância com o parecer de ATJ, deve a Administração veicular tais informações no instrumento, acompanhadas da indicação sobre *“se as planilhas têm formato padronizado e/ou layout conhecido (nome, descrição, formato e eventuais outras informações relativas a cada um dos “campos/dados” a serem migrados)”*.

Em senda análoga, a despeito da alegação defensiva a esse respeito¹¹, nada há que demonstre estar impedida a Municipalidade de incluir ao ato convocatório maiores informações sobre os documentos que serão anexados, no ambiente do sistema, ao prontuário do aluno, razão pela qual se considera procedente crítica a esse respeito, a também ensejar lapidação do ato convocatório.

No que concerne à prova de conceito, não prospera a alegação de omissão da comissão responsável pela correspondente avaliação, visto que a pertinente portaria de designação dos membros, consoante atestado pela representada, consta do processo administrativo licitatório, tendo sido acostada cópia aos presentes autos.

Demais aspectos criticados, entretanto, ensejam aprimoramento do ato de chamamento em relação a essa fase.

peçoas, e uma formação on-line síncrona e que seja disponibilizada para o canal do Centro de Apoio Pedagógico e Formação Continuada no Youtube para instrução dos professores.

¹¹ O prontuário do aluno deverá ser composto com o tamanho e quantidade de informações determinados pela Secretaria Digital de Educação (SED), já que o município é subordinado ao Estado e estes prontuários tem a finalidade de registro, conferência e transparência da vida escolar dos alunos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



De fato, há necessidade de uniformização das pormenorizações técnicas do software pretendido nos diferentes apêndices do ato convocatório, além de revisão do rol de funcionalidades que deverão ser demandadas no correspondente teste, consoante análise empreendida pela Assessoria especializada desta Corte:

Sobre a prova de conceito, uma das Representantes reclamou de excessivo rigor na exigência de atendimento a 80% dos requisitos estabelecidos, apontando afronta à jurisprudência deste E. Tribunal, enquanto a outra criticou a omissão de divulgação prévia da comissão julgadora e a subjetividade na previsão de dispensa de cumprimento de determinados itens, por interesse da Secretaria de Educação. Ao ensejo, ressaltamos que esta última Representante verificou que o edital traz “[...] *um roteiro com um número básico de requisitos a serem demonstrados* [...]”, mas não notou que, além do referido roteiro, contido no Anexo I.2, há também a exigência de cumprimento a pelo menos 80% das demais funcionalidades do sistema almejado.

A Representada, por seu turno, defendeu a necessidade de cumprimento do roteiro previsto no Anexo I.2, o qual tem por objetivo comprovar que o sistema ofertado possui “[...] integração completa com a SED (Secretaria digital)”, bem como do atendimento a pelo menos 80% das funcionalidades previstas no TR; informou que a comissão de julgamento já foi instituída e que a respectiva portaria está acostada ao processo administrativo, na página 137, conforme documento trazido no ev. 42.7. Não obstante, não respondeu, adequadamente, a questão sobre eventual dispensa de itens, por parte da Secretaria demandante.

Neste particular, devemos ressaltar, de início, que o edital é bastante confuso a respeito das especificações técnicas do sistema almejado, pois tais informações estão contidas no Anexo I – Termo de Referência (Requisitos Mínimos do Sistema – pág. 26/51) e, depois, novamente, no Anexo I.1 (pág. 53/64), sendo que as informações não são totalmente coincidentes, ou seja, há informações que se repetem, mas há também funcionalidades que só aparecem em um dos mencionados anexos. Assim, consideramos imprescindível que, em primeiro lugar, a Representada reorganize as especificações técnicas do sistema pretendido, de modo que elas estejam dispostas em um único lugar, o mesmo devendo ser feito com as obrigações da Contratada e a especificação dos serviços que esta deverá prestar.

Em seguida, em atenção à jurisprudência pacífica deste E. Tribunal, é necessário que a Representada leve para o Roteiro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



previsto no Anexo I.2 todas as funcionalidades que deverão ser apresentadas e atendidas durante a demonstração do sistema, cabendo ressaltar que estas deverão compreender um conjunto mínimo e suficiente para demonstrar que o sistema se mostra apto a atender ao interesse público, sem desconsiderar que todas as especificações técnicas deverão ser atendidas até o momento da implantação do sistema.

No mais, uma vez redesenhado o roteiro de apresentação e avaliação da solução, deve ainda ser eliminada a possibilidade, a critério da Secretaria Municipal da Educação, de dispensa da requisição de itens¹², porquanto essa previsão abre ensejo a subjetividades na condução do certame e, em consequência, coloca em risco os princípios da isonomia e da impessoalidade.

Dando seguimento, até em vista das diversas mudanças que precisarão ser feitas no instrumento e à míngua da formal indicação no texto do ato convocatório, oportuno orientar que a Prefeitura mencione expressamente o regime de execução na minuta contratual, tendo em vista se tratar de providência determinada pelo artigo 92, inciso IV, do mesmo Estatuto.

No que concerne ao suporte técnico, com lastro nos dados disponibilizados em anexos do edital¹³, observa-se que o ato convocatório

¹² **REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA**

Os itens que constam neste documento com o status [IMPORTANTE] são aqueles que por suas características muito específicas da Secretaria Municipal de Educação de Cubatão / SP não serão obrigatórios de serem apresentados no momento da Demonstração do Sistema pela primeira classificada no processo licitatório ou pelas demais em caso de desclassificação da mais bem classificada. Porém, estes itens devem ser entregues no prazo máximo de 90 dias a contar do início do contrato, sob pena de cancelamento do mesmo. Somente a Secretaria Municipal de Educação, poderá, por interesse próprio, deixar de exigir o referido item.

¹³ "Termo de Referência – pág. 49/50

Suporte Técnico Presencial:

- A licitante vencedora do certame deverá disponibilizar suporte técnico para a Secretaria Municipal de Educação durante a vigência contratual, em horário de expediente, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira; - O suporte técnico será incumbido de sanar dúvidas, realizar novos treinamentos, suporte a sistema em nível técnico para correções e melhorias, prestação de contas ao gestor, condução da implantação do sistema para produção, e evolução dos indicadores desejados e orientados pela equipe gestora municipal em todos os serviços disponíveis para a secretaria de educação;

Anexo I.1 – Requisitos Mínimos Tecnológicos – pág. 64

SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



também carece de reparos, conforme conclusões da Assessoria Técnica:

[...] se nota que, no Termo de Referência, não é informada a quantidade de técnicos que deverão ser disponibilizados, enquanto, no Anexo I.1, consta a disponibilização de um técnico. Já o horário de trabalho do técnico, que aparece em cada Anexo, está incongruente. Assim, reforçamos a necessidade de reorganização das especificações técnicas do sistema e do detalhamento de cada serviço, já que a Representante nem sequer percebeu a existência de informações nos dois anexos. Quanto à descrição do serviço, deve ficar claro quantos técnicos deverão prestar serviços no local (técnico residente), bem como deve ser excluída a obrigação de “condução da implantação do sistema para produção”, já que tal atividade, em regra, não é realizado por um técnico de suporte, cabendo apenas à futura Contratada decidir sobre a equipe que fará a implantação do sistema. Além disso, faz-se necessário aperfeiçoar o texto a seguir apresentado (pág. 23), pois dá a entender que o técnico residente dará suporte aos pais dos alunos:

- O treinamento para utilização do sistema contratado deverá ser realizado com todos os profissionais envolvidos diretamente na utilização dos sistemas, sendo principalmente diretores, secretários das escolas e funcionários administrativos da Secretaria Municipal de Educação. Os pais também terão acesso via aplicativo, e o suporte presencial, se for necessário, será importante para atender todas as dúvidas. (g.n.)

Nestas condições, consideramos a crítica igualmente procedente.

No que diz respeito à exigência de apresentação, para fins de qualificação econômico-financeira, de patrimônio líquido mínimo calculado com base em valor estimado da licitação não divulgado (sigiloso), impende encampar, com as devidas adaptações, a recente orientação sufragada por esta Corte por ocasião do exame das representações abrigadas nos processos n.ºs TC-

A licitante vencedora do certame deverá disponibilizar um técnico para a secretaria de educação, para suporte técnico presencial durante a vigência contratual, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em horário comercial das 08h às 18h de segunda a sexta-feira; O técnico será incumbido de sanar dúvidas, realizar novos treinamentos, suporte a sistema em nível técnico para correções e melhorias, prestação de contas ao gestor, condução da implantação do sistema para produção, e evolução dos indicadores desejados e orientados pela equipe gestora municipal em todos os serviços disponíveis para a secretaria de educação; Todos os custos decorrentes do fornecimento desses profissionais, tais como salários, benefícios, alimentação, celular, veículo, combustível, notebook e impressora, são de responsabilidade da licitante vencedora do certame;”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



019787.989.24-3, TC-019675.989.24-8, TC-019737.989.24-4 e TC019749.989.24-0, sob relatoria do e. Conselheiro Antonio Roque Citadini, cujo trecho de interesse importa transcrever:

Prosseguindo, no que tange às críticas ao sigilo do orçamento estimativo (letras “h” e “n”), observo tratar-se de possibilidade prevista no art. 24 da Lei Federal nº 14.133/2021 para o critério de julgamento adotado na licitação em comento (“menor preço global”), sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

Nessa trilha, aliás, foi a preleção consignada por esta Casa na r. Decisão emitida nos TCs 012029.989.24-1 e outro.

No caso em testilha, contudo, a despeito de o Edital consignar justificativas para o sigilo do orçamento, não houve apropriado detalhamento do objeto licitado, carecendo o ato convocatório de especificação adequada dos quantitativos de serviços requeridos, como exposto nas críticas assinaladas nas letras “b”, “e”, “o” e “p”, reputadas procedentes pela SDG, conforme exposto alhures.

Ademais, houve requisição de comprovação de capital social mínimo sem que tenham sido estabelecidas diretrizes às licitantes quanto à forma de apuração do parâmetro de preço para tal desiderato. Acerca da questão, aliás, considero pertinentes e perfilho as ponderações efetuadas pela Assessoria Técnica de Economia.

Posto isso, assim como a referida Assessoria Técnica, conquanto eu considere improcedente a crítica ao estabelecimento de orçamento sigiloso, isoladamente considerado, entendo que o Edital em apreço requer retificação no que diz respeito à explicitação das diretrizes a serem seguidas para a prova de capital social mínimo, a par da necessária especificação dos quantitativos licitados, como disposto linhas atrás.

Desta forma, com adstrição aos pontos impugnados, determina-se que a Administração, caso mantenha o sigilo da estimativa da contratação, indique, de forma expressa, um valor mínimo – ou outra base de cálculo objetiva e previamente divulgada – para a exigência de piso de patrimônio líquido, respeitado o limite do § 4º do artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, tudo com o intuito de propiciar condições claras para o ingresso de interessadas.

No que atine à qualificação técnica, não há razões para discordar da uniforme instrução no ponto em que se enxerga violação à orientação da



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Súmula n.º 30¹⁴ na imposição de que a demonstração de expertise tenha que ocorrer por meio de prova da realização anterior de atividade que garanta *“expressamente que o sistema ofertado possui integração completa com o Sistema da Secretaria Escolar Digital – SED”*¹⁵.

Com efeito, o trecho reproduzido traz pormenorização que impinge especificidade excessiva à capacitação demandada, pois impossibilita a comprovação de expertise por intermédio da pretérita *“execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”*, nos moldes autorizados pelo artigo 67, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Além disso, ainda que não haja embasamento para acolher a crítica formulada pela advogada Cassia de Carvalho Fernandes nessa temática, convém observar que, uma vez constatada a necessidade de retirada ou revisão da menção à integração com o SED, a cláusula central da disciplina da aferição da aptidão técnica pode restar demasiadamente vaga, de sorte que a Administração deve reescrevê-la, de forma clara e sem exorbitâncias, com o intuito assegurar a devida objetividade em tal capítulo da habilitação.

Por fim, na estrita vista permitida presente via, mostra-se insubsistente a reclamação que aponta exiguidade dos prazos franqueados para a entrega das etapas da solução, tendo em vista a ausência de elementos comprobatórios da alegada insuficiência, assim como o fato de que instrumento será aperfeiçoado para incluir informações sobre as atividades de migração e treinamento.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos abordados,

¹⁴ Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação de presídios, ...

¹⁵ 7.1.27. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa(s) jurídicas(s) de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, garantindo expressamente que o sistema ofertado possui integração completa com o Sistema da Secretaria Escolar Digital – SED.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



meu voto considera **procedente** a representação intentada por **Digital Lab de Soluções Inteligentes Ltda. (TC-021428.989.24-8)** e **parcialmente procedentes** aquelas manejadas por **Danilo Gaiozo Machado (TC-021463.989.24-4)** e **Cassia de Carvalho Fernandes (TC-021484.989.24-9)**, para, sem prejuízo das demais orientações constantes do corpo do presente voto, determinar que a **Prefeitura Municipal de Cubatão** altere o edital do **Pregão Eletrônico n.º 90075/2024**, de modo a:

- a) definir adequadamente o modelo de contratação pretendido, realizando os pertinentes ajustes e uniformizações na descrição do objeto, cronograma de execução e pagamento, precificação, bem como vigência e prorrogação contratuais;
- b) segregar, na orçamentação e no modelo de proposta, a tarefa de hospedagem;
- c) prever a realização de pagamento pelo licenciamento apenas após o ateste de implantação do sistema;
- d) alinhar as referências sobre o quantitativo de unidades escolares beneficiadas pela pretensão de contratação;
- e) incorporar informações adequadas sobre as etapas de treinamento e migração, assim como sobre os documentos que serão anexados, no ambiente do sistema, ao prontuário do aluno;
- f) uniformizar pormenorizações técnicas do software pretendido nos diferentes apêndices do ato convocatório;
- g) em relação à prova de conceito: (i) revisar o rol de funcionalidades que serão demandadas, de maneira a restringir o teste a um conjunto mínimo e suficiente para demonstrar que o sistema se mostra apto a atender ao interesse público; e (ii) eliminar a possibilidade, a critério da Secretaria Municipal da Educação, de dispensa da requisição de itens;
- h) mencionar expressamente o regime de execução na minuta



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



contratual;

i) no que concerne ao suporte técnico: (i) harmonizar as informações disponibilizadas; (ii) indicar a quantidade de técnicos que deverão prestar os serviços localmente; (iii) excluir a obrigação de *“condução da implantação do sistema para produção”*; e (iv) deixar clara a inexistência de realização de tal serviço diretamente aos pais dos alunos;

j) indicar, de forma expressa, um valor mínimo – ou outra base de cálculo objetiva e previamente divulgada – para a exigência de piso de patrimônio líquido, respeitado o limite do § 4º do artigo 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021; e

k) revisar a requisição de qualificação técnica, de modo a excluir a imposição de que a demonstração de expertise tenha que ocorrer por meio de prova da realização anterior de atividade que garanta *“expressamente que o sistema ofertado possui integração completa com o Sistema da Secretaria Escolar Digital – SED”*, sem prejuízo de reescrever a cláusula editalícia para, de forma clara e sem exorbitâncias, assegurar a devida objetividade em tal capítulo da habilitação.

Após proceder às alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.